

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1326/2533

นาย อุด ม ฤก ดี
ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 34, มาตรา ข้อ 42

ตาม ข้อบังคับของจำเลยกำหนดให้อำนาจผู้จัดการสาขาเป็นผู้อนุมัติให้พนักงานทำงานล่วงเวลาได้ การที่ผู้ช่วยผู้จัดการสาขามีคำสั่งให้โจทก์ไปทำงานล่วงเวลา ในวันที่ผู้จัดการสาขาไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่นั้น ถือ ว่าผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสั่งในฐานะ ผู้จัดการสาขา เมื่อข้อบังคับของจำเลยมิได้กำหนดอำนาจผู้ช่วยผู้จัดการสาขาว่าผู้ช่วยผู้จัดการสาขาทำการแทนผู้จัดการสาขาจะสั่งการเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลาไม่ได้หรือจะต้อง ได้ รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะสั่งได้ ดังนั้นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาทำการแทนผู้จัดการสาขาจึงมีอำนาจสั่งให้โจทก์ไปทำงานล่วงเวลาได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยตำแหน่งพนักงานกฎหมาย 7 ประจำสาขากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ธนาคารตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้รับค่าจ้าง เดือนละ 13,310 บาท จำเลยกำหนดเวลาทำงานปกติตั้งแต่เวลา 8.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกา วันเสาร์และอาทิตย์เป็นวันหยุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2533 จำเลยได้มีคำสั่งให้โจทก์ไปช่วยบริการและรับเงินฝากที่งานประจำปีของวัดกาหลง ตำบลเปิ้ง อำเภอบางป่องจังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2533 และวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2533 ระหว่างเวลาประมาณ 14 นาฬิกาถึงเวลา 2 นาฬิกา โจทก์ได้ปฏิบัติงานตามที่จำเลยสั่งโดยวันที่ 30 มกราคม 2533 โจทก์ไปปฏิบัติงานรับเงินฝาก ตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกา ถึงเวลา 1 นาฬิกา จึงมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 16.30 นาฬิกาถึง 1 นาฬิกา รวม 8 ชั่วโมงครึ่ง ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้าง เป็นเงิน 807.50 บาท โจทก์ขอเบิกแล้วแต่จำเลยไม่ยอมจ่ายให้ขอให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาจำนวน 807.50 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การที่พนักงานจะทำงานล่วงเวลาได้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย กรณีสาขาผู้มีอำนาจอนุมัติได้คือผู้จัดการสาขาแต่ผู้เดียว ในวันที่ 30 มกราคม 2533 นายโสมนัส สุวรรณเมนะ ผู้จัดการสาขากรุงเทพมหานครของจำเลยไม่ได้อนุมัติให้โจทก์ไปทำงานรับเงินฝาก นายอำนาจสอนประจักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขากรุงเทพมหานคร ซึ่งสั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติงาน ไม่ใช่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้โจทก์ไปทำงานล่วงเวลาตามข้อบังคับของจำเลย โจทก์มาฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาจากจำเลยเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 33 ข้อ 8(5)ยังได้กำหนดอีกว่าพนักงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน และมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงเดินทางอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามกฎหมายขอให้พิพากษายกฟ้อง

วันนัดพิจารณา จำเลยสละประเด็นข้อต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อบังคับของจำเลยฉบับที่ 33 ข้อ 8(5) และโจทก์จำเลยยอมรับว่านายอำนาจ

สอนประจักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขากรุงเทพมหานครเป็นผู้สั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติงานตามฟ้องและวันนั้นผู้จัดการสาขากรุงเทพมหานครไม่ได้มาปฏิบัติงานที่สาขาแต่ผู้จัดการสาขามีได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติงานได้ตามฟ้อง แล้วโจทก์จำเลยแถลงไม่ติดใจสืบพยาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาจำนวน 807.50 บาทแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่านายโสมนัส สุวรรณเมนะ ผู้จัดการสาขากรุงเทพมหานครมีได้มอบหมายให้โจทก์ไปปฏิบัติงานในวันที่ 30 มกราคม 2533 แม้นายอำนาจสอนประจักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขากรุงเทพมหานครสั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติงานในวันที่นายโสมนัสผู้จัดการสาขาไม่ได้มาปฏิบัติงานก็ตาม คำสั่งดังกล่าวก็เป็นคำสั่งโดยไม่มีอำนาจและไม่ผูกพันจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฉบับที่ 33ว่าด้วยการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 2 ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ในข้อ 3 ให้อำนาจแก่ผู้จัดการสาขาเป็นผู้อนุมัติให้ทำงานล่วงเวลาได้ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ในวันที่นายอำนาจผู้ช่วยผู้จัดการสาขากรุงเทพมหานครสั่งให้โจทก์ไปทำงานล่วงเวลานั้น นายโสมนัสผู้จัดการสาขากรุงเทพมหานครไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงถือว่าเป็นการสั่งในฐานะผู้จัดการสาขาถูกต้องตามข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉบับที่ 33 ว่าด้วยการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดแล้ว การที่จำเลยอุทธรณ์ว่านายอำนาจไม่มีอำนาจสั่งการแทนนายโสมนัสผู้จัดการสาขากรุงเทพมหานครนั้น ไม่ปรากฏเหตุผลในอุทธรณ์ว่าเหตุใดจึงไม่มีอำนาจสั่งการแทนได้ ตามข้อบังคับของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฉบับที่ 33 ว่าด้วยการจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด ก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจของผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาไว้เลยว่า เมื่อผู้ช่วยผู้จัดการสาขาทำการแทนผู้จัดการสาขาจะสั่งการเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลาไม่ได้หรือจะต้องได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะสั่งการได้ ศาลฎีกาเห็นว่ากรณีที่นายอำนาจผู้ช่วยผู้จัดการสาขาทำการแทนผู้จัดการสาขาสั่งให้โจทก์ไปทำงานล่วงเวลา จึงมีอำนาจสั่งได้ตามข้อบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฉบับที่ 33 ข้อ 3 และมีผลผูกพันจำเลยผู้เป็นนายจ้าง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาตามฟ้องชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ